

**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**antara**  
**PT INHUTANI I**  
**dengan PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION**  
**tentang**  
**PENILIKAN/ *SURVEILLANCE* IV MELALUI MEKANISME REMOTE AUDIT**  
**KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**  
**DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (PHPL & VLK)**  
**UNIT MANAJEMEN HUTAN SEGAH HULU PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

---

No.147/VI.A/Inh/2022  
No. 007A/SIC/SPK-Persh/PHPL/I/2022

Pada hari ini **Senin** tanggal **Duapuluh empat** bulan **Januari** tahun **Duaribu Duapuluhdua (24-1-2022)** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Susilo Budi Wacono** : Direktur PT Inhutani I, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Inhutani I berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan nomor 69 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Ir. Iin Indasah** : Direktur Utama PT Sarbi International Certification, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Sarbi International Certification berkedudukan di Bogor, beralamat di Jalan Raya Taman Pagelaran nomor 2 Lantai 2 Ciomas, Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam kedudukan masing-masing di atas, kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PT Inhutani I telah memperoleh SK IUPHHK-HA di Unit Manajemen Hutan Segah Hulu Provinsi Kalimantan Timur dari Menteri Kehutanan sesuai Surat Keputusan Nomor 44/Menhut-II/2006 tanggal 2 Maret 2006 seluas  $\pm$  54.230 Ha.
- b. Bahwa PT Inhutani I telah memperoleh Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) nomor 44-SIC-04.01. tanggal 9 April 2018 dan berakhir pada tanggal 8 April 2023.
- c. Bahwa sesuai ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestar Nomor SK.62/PHPL./SET.5/KUM.1/12/2020 Tanggal 2 Desember 2020 Lampiran 1.1 huruf H angka (2) dan (3), bahwa penilikan dilakukan kepada pemegang S-PHPL yang izinnya/hak pengelolaannya masih berlaku atau belum berakhir dan penilikan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak terbitnya S-PHPL atau setiap 24 (dua puluh empat) bulan bagi IUPHHK-HA yang memiliki S-PHPL berpredikat baik dan telah menerapkan RIL/RIL-C dan SILIN yang telah dibuktikan nilai baik di verifier yang bersangkutan.
- d. Bahwa PARA PIHAK dalam pelaksanaan pekerjaan Penilikan/*Surveillance* IV Penilaian Kinerja PHPL akan mengacu pada :
  - (a) Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL./SET.5/KUM.1/12/2020 Tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau tata cara Penilaian Kinerja PHPL, VLK, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
  - (b) Peraturan .....

- (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 Tanggal 1 April 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
  - (c) SNI ISO/IEC 19011:2012 Panduan Audit Sistem Manajemen.
  - (d) SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.
  - (e) Surat Edaran Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) No. SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 Tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (*Remote Audit*) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
  - (f) Surat Edaran Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) No. SE.06/PHPL/PPHH/HPL.3/7/2020 Tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu dalam kondisi Pandemi COVID-19.
  - (g) IAF ID 3:2011, *Informative Document For Manajemen Of Extraordinary Event or Circumstance Affecting Abs, CABs and Certified Organisations*.
  - (h) IAF ID 12:2015, *Principle on remote Assesment*.
  - (i) IAF MD 4:2018, *IAF Mandatory Document For The Use on Information and Comumnication Technology (ITC) For Auditing/Assesment Purposes*.
  - (j) Perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan dari peraturan-peraturan tersebut di atas yang mungkin terbit dikemudian hari, serta peraturan-peraturan lainnya mengenai PHPL yang berlaku.
- e. Bahwa **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Sertifikat Akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional sebagai LP-PHPL dengan nomor akreditasi No. LPPHPL-004-IDN tanggal 2 September 2018 (Reakreditasi) dan sebagai LVLK dengan nomor akreditasi No. LVLK-007-IDN tanggal 18 Agustus 2019 (Reakreditasi), dianggap kompeten dan memenuhi Kriteria untuk melakukan Penilaian (Sertifikasi) Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari & Verifikasi Legalitas Kayu (PHPL & VLK).

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja sama (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Penilikan/*Surveillance* IV Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu (PHPL & VLK) melalui mekanisme *Remote Audit* pada Unit Manajemen Hutan Segah Hulu yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

## PASAL 1

### JENIS DAN OBJEK PEKERJAAN

**PIHAK PERTAMA** memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut berupa Penilikan/*Surveillance* IV Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari & Verifikasi Legalitas Kayu (PHPL & VLK) melalui mekanisme *Remote Audit* pada Unit Manajemen Hutan Segah Hulu, Provinsi Kalimantan Utara.

## PASAL 2

### LINGKUP PEKERJAAN

1. Lokasi pekerjaan adalah kawasan hutan yang menjadi areal konsesi PT Inhutani I sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2006 tanggal 2 Maret 2006 seluas ± 54.230 Ha di Unit Manajemen Hutan Segah Hulu Provinsi Kalimantan Timur.
2. Berdasarkan .....

*f*



2. Berdasarkan hasil Penilikan/*Surveillance* IV Kinerja PHPL & VLK, **PIHAK KEDUA** memberikan Laporan Hasil Penilikan/*Surveillance* IV Kinerja PHPL & VLK dan Hasil Keputusan Pemeliharaan Sertifikat kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. Menerbitkan sertifikat revisi, karena ada perubahan peraturan yang menjadi acuan dan pedoman dalam kegiatan Penilikan/*Surveillance* IV, apabila berdasarkan hasil Penilikan/*Surveillance* IV diputuskan oleh Pengambil Keputusan dari **PIHAK KEDUA** sertifikat dapat dilanjutkan.
4. **PIHAK KEDUA** mengumumkan Hasil Keputusan Penilikan/*Surveillance* IV di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (<http://www.menlhk.go.id>) dan <http://silk.menlhk.go.id>) dan Website PT Sarbi International Certification (<http://www.sic.sarbi.co.id>).

### PASAL 3 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Penilikan/*Surveillance* IV Kinerja PHPL & VLK melalui mekanisme *Remote Audit* ini adalah 30 (Tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Tim Audit Penilikan/*Surveillance* IV melakukan pertemuan pembukaan kegiatan verifikasi dokumen dan analisis bukti lapangan serta data diterima lengkap. Jangka waktu tersebut di atas diluar waktu banding dari **PIHAK PERTAMA** maupun pihak lain yang berkepentingan.

### PASAL 4 PENANGGUHAN SERTIFIKAT, PENCABUTAN, DAN RE-SERTIFIKASI

1. S-PHPL yang telah diberikan kepada **PIHAK PERTAMA** dapat ditangguhkan atau dibekukan apabila :
  - a. **PIHAK PERTAMA** tidak bersedia dilakukan Penilikan/*Surveillance* IV sesuai tata waktu yang ditetapkan sesuai prosedur **PIHAK KEDUA**;
  - b. Terdapat temuan ketidaksesuaian sebagai hasil audit khusus atau audit tiba-tiba;
  - c. Sebagian lokasi areal kerja **PIHAK PERTAMA** terkena bencana alam yang mengganggu implementasi sistem untuk pelaksanaan Pekerjaan;
  - d. **PIHAK PERTAMA** tidak membayar biaya jasa Penilikan/*Surveillance* IV sesuai periode pembayaran sebagaimana yang telah diatur dalam Perjanjian ini;
2. S-PHPL yang telah diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dapat dicabut apabila:
  - a. Atas permohonan secara sukarela oleh **PIHAK PERTAMA** bahwa S-PHPL dicabut;
  - b. **PIHAK PERTAMA** tidak bersedia untuk dilakukan Penilikan/*Surveillance* IV setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan S-PHPL;
  - c. **PIHAK PERTAMA** kehilangan Hak Pengelolaan Hutan atau Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) karena dicabut oleh Pemerintah karena dicabut oleh Pemerintah atau pihak berwenang lainnya;
  - d. **PIHAK PERTAMA** secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;
  - e. **PIHAK PERTAMA** berdasarkan penetapan dari Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dinyatakan bangkrut/pailit dan/atau ditutup;

f. Dalam .....

✍

- f. Dalam jangka waktu yang telah ditetapkan (3 bulan), **PIHAK PERTAMA** tidak dapat menindaklanjuti dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk menghilangkan permasalahan yang menyebabkan pembekuan S-PHPL.
3. **PIHAK PERTAMA** dapat mengajukan permohonan Re-Sertifikasi atas Sertifikat PHPL yang akan habis masa berlakunya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya Sertifikat PHPL berakhir.

## **PASAL 5**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**.

a. Hak **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut :

- 1) Meminta **PIHAK KEDUA** melakukan Peniliran/*Surveillance* IV sesuai dengan ketentuan dan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- 2) Menerima dokumen dari **PIHAK KEDUA** atas hasil Peniliran/*Surveillance* IV Kinerja PHPL & VLK melalui mekanisme *Remote Audit* pada PT Inhutani I Unit Manajemen Hutan Segah Hulu.
- 3) a. Mengajukan banding sesuai prosedur yang diatur dalam Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 atas Hasil Keputusan Peniliran/*Surveillance* IV dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak penyampaian hasil keputusan Peniliran/*Surveillance* IV.  
b. Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman Standar dan/ atau cara peniliran Kinerja PHPL, VLK, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- 4) Diberikan kesempatan melakukan perbaikan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun untuk diverifikasi pada Peniliran/*Surveillance* berikutnya terhadap hasil temuan ketidaksesuaian (*Car's* dan Rekomendasi) pada Peniliran/*Surveillance* IV.
- 5) Memungut pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut :

- 1) Menyediakan dana pekerjaan Peniliran/*Surveillance* IV Kinerja PHPL dan VLK.
- 2) Menyediakan data/dokumen dan memberikan informasi/keterangan yang diperlukan dan disyaratkan untuk proses Peniliran/*Surveillance* IV kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK PERTAMA** bertanggungjawab penuh atas kebenaran setiap data/dokumen dan informasi/ keterangan yang dibuatnya atau diberikan kepada **PIHAK KEDUA**.
- 3) Melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** atas biaya Peniliran/*Surveillance* IV dan biaya lainnya yang timbul dalam Peniliran/*Surveillance* IV sebagaimana diatur pada perjanjian ini.
- 4) Mendukung kelancaran pelaksanaan verifikasi lapangan.
- 5) Patuh dan tunduk pada kontrak kerja yang telah disetujui para pihak.
- 6) Patuh dan tunduk terhadap setiap proses kegiatan penilaian sesuai sistem mutu yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.

7) **PIHAK PERTAMA**.....



- 7) **PIHAK PERTAMA** selalu memenuhi persyaratan sertifikasi termasuk bersedia melakukan penyesuaian setiap ada perubahan persyaratan sertifikasi yang harus dipenuhi terkait dengan sertifikat PHPL yang diperoleh.
- 8) Jika sertifikasi berlaku untuk produk yang sedang berlangsung, produk yang disertifikasi secara terus menerus memenuhi persyaratan produk.
- 9) **PIHAK PERTAMA** bersedia membuat seluruh pengaturan diperlukan untuk :
  - Pelaksanaan evaluasi dan penilaian (jika diperlukan), termasuk ketentuan untuk memeriksa dokumentasi dan rekaman dan akses terhadap peralatan, lokasi, wilayah, personil dan subkontraktor klien yang relevan (pengecekan satu rantai ke belakang).
  - Penyelidikan pengaduan & partisipasi pengamat, jika diperlukan.
- 10) **PIHAK PERTAMA** membuat pernyataan yang sesuai terkait ruang lingkup sertifikasi.
- 11) **PIHAK PERTAMA** tidak menyalahgunakan sertifikasi produknya sehingga mengakibatkan reputasi **PIHAK KEDUA** menjadi buruk dan tidak membuat pernyataan terkait sertifikasi produknya yang dianggap oleh **PIHAK KEDUA** sebagai menyesatkan atau tidak sah.
- 12) Pada saat pembekuan, pencabutan atau penghentian sertifikasi, **PIHAK PERTAMA** menghentikan penggunaan seluruh iklan yang berisi referensi apapun di dalamnya dan mengambil tindakan seperti yang dipersyaratkan oleh skema sertifikasi dan mengambil tindakan yang diperlukan.
- 13) Apabila **PIHAK PERTAMA** memberikan salinan dokumen sertifikasi kepada pihak lain, dokumen harus direproduksi secara keseluruhan atau seperti yang ditentukan dalam skema sertifikasi.
- 14) **PIHAK PERTAMA** apabila membuat referensi di media komunikasi seperti dokumen, brosur atau iklan, klien memenuhi persyaratan **PIHAK KEDUA** atau seperti yang telah ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 15) **PIHAK PERTAMA** memenuhi persyaratan apapun yang mungkin ditentukan dalam skema sertifikasi yang berhubungan dengan penggunaan tanda kesesuaian dan informasi yang terkait dengan produk
- 16) Berkewajiban melaporkan segala perubahan kepada lembaga sertifikasi yang mempengaruhi system manajemen untuk memenuhi persyaratan standar sertifikasi, berkaitan dengan:
  - Hukum, komersial, status organisasi atau kepemilikan
  - Organisasi dan manajemen
  - Alamat penghubung dan lokasi
  - Lingkup operasi system manajemen yang disertifikasi
  - Perubahan utama pada sistem manajemen dan proses
  - Kejadian-kejadian lain yang dapat mengakibatkan terganggunya PHPL.
- 17) Mengeluarkan biaya penyelesaian banding dan keluhan yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan atau pihak lain terkait atas proses dan atau keputusan sertifikasi yang diajukan paling lama 5 (lima) hari kalender terhitung pengajuan banding dan keluhan diterima.

18) Bersedia.....

- 18) Bersedia dan memfasilitasi **PIHAK KEDUA** dalam rangka kegiatan pemeliharaan sertifikat yang telah dikeluarkan yang terdiri atas kegiatan penilikan dan audit khusus yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**.
  - 19) Jika skema sertifikasi menetapkan persyaratan baru dan/atau revisi persyaratan (standar, kriteria, peraturan perundangan), maka **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan penerapan perubahan persyaratan yang telah disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
  - 20) Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi auditor yang akan melakukan verifikasi lapangan yang terindikasi memiliki resiko tinggi misalnya perjalanan menuju lokasi audit dan lain-lain.
2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**.
- a. Hak **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :
    - 1) Memperoleh data/dokumen, informasi/keterangan yang diperlukan dan disyaratkan dalam Penilikan/*Surveillance* IV dari **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK PERTAMA** bertanggungjawab penuh atas kebenaran setiap data/dokumen dan informasi/keterangan yang dibuatnya atau diberikan kepada **PIHAK KEDUA**.
    - 2) Membekukan atau mencabut S-PHPL yang telah diberikan kepada **PIHAK PERTAMA**, apabila terjadi peristiwa seperti yang ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perjanjian ini.
    - 3) Menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan tahapan tata cara pembayaran sebagaimana diatur pada pasal 9 perjanjian ini.
    - 4) Mencabut penggunaan tanda V-Legal jika **PIHAK PERTAMA** menyalah gunakan Penggunaan Tanda V-Legal sesuai peraturan yang berlaku.
  - b. Kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :
    - 1) Menyediakan tim auditor dalam rangka Penilikan/*Surveillance* IV Kinerja PHPL & VLK melalui mekanisme *Remote Audit* pada PT Inhutani I Unit Manajemen Hutan Segah Hulu.
    - 2) Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam rencana kerja dan syarat-syarat ketentuan yang berlaku.
    - 3) Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang telah diatur dalam perjanjian pekerjaan ini.
    - 4) Memberikan penilaian secara objektif berdasarkan data, informasi dan fakta hasil verifikasi lapangan.
    - 5) Menyerahkan dokumen hasil Penilikan/*Surveillance* IV Kinerja PHPL & VLK melalui mekanisme *Remote Audit* pada PT Inhutani I Unit Manajemen Hutan Segah Hulu kepada **PIHAK PERTAMA**.
    - 6) Menyelesaikan banding yang diajukan **PIHAK PERTAMA**.
    - 7) Memberikan informasi untuk setiap perubahan persyaratan (standar, kriteria, peraturan perundangan) yang terkait dengan kegiatan sertifikasi.
    - 8) **PIHAK KEDUA** wajib melakukan verifikasi penerapan perubahan persyaratan oleh **PIHAK PERTAMA** pada kegiatan audit penilikan dan/atau resertifikasi.

**PASAL 6.....**



## **PASAL 6 KERAHASIAAN**

1. Terlepas dari yang sudah diperjanjikan di dalam Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** dan personil **PIHAK KEDUA** setuju dan menyanggupi bahwa selama masa berlakunya Perjanjian ini dan setelahnya akan tetap menjaga kerahasiaan data/dokumen **PIHAK PERTAMA** termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi, keterangan dan dokumen-dokumen penting lainnya yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan kegiatan Jasa dimaksud, dan tidak akan menggunakan untuk keperluan pribadinya, atau tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA** memberitahukan kepada siapapun sebagian atau keseluruhan informasi yang bersifat rahasia (termasuk namun tidak dibatasi pada struktur organisasi dari kelompok usaha **PIHAK PERTAMA**, rahasia dagang, prosedur operasional, informasi mengenai pelanggan dari setiap anggota kelompok usaha **PIHAK PERTAMA**, informasi mengenai hubungan antara setiap anggota kelompok usaha **PIHAK PERTAMA** dan hubungan antara masing – masing anggota kelompok usaha **PIHAK PERTAMA** dengan kontraktor mereka atau pihak ketiga lainnya, dan sebagian maupun semua informasi lain yang bersifat komersial atau merupakan merek dagang dari **PIHAK PERTAMA**) kecuali apabila informasi sudah menjadi informasi umum dan atau telah diketahui publik sebelumnya dan atau telah disebarluaskan oleh **PIHAK PERTAMA** ke publik dan atau berdasarkan undang-undang keterbukaan informasi data/informasi tersebut tidak boleh dirahasiakan.
2. **PIHAK KEDUA** dan/atau personilnya tidak akan menggandakan dan/atau menyebarkan data/dokumen **PIHAK PERTAMA** dan dokumen-dokumen penting lainnya yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan kegiatan jasa Penilikan/*Surveillance* IV, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab sepenuhnya atas segala akibat hukum baik pidana, perdata dan sebagaimana pelanggaran kode etik profesi serta sumpah jabatan profesi yang timbul dari tindakan-tindakan personil/karyawan **PIHAK KEDUA** antara lain pembocoran informasi data **PIHAK PERTAMA** dan/atau informasi lainnya yang menyangkut Perjanjian ini termasuk tetapi tidak terbatas kepada kerugian **PIHAK PERTAMA**.
4. Apabila data dan informasi diminta oleh Hukum, maka **PIHAK KEDUA** akan memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** tentang data yang disampaikan.

## **PASAL 7 PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI**

1. Untuk mendukung sepenuhnya kegiatan Penilikan/*Surveillance* IV PHPL & VLK, **PIHAK KEDUA** dapat meminta kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menyediakan seluruh data dan informasi yang terkait dengan Penilikan/*Surveillance* IV kinerja PHPL & VLK.
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan data yang diminta oleh **PIHAK KEDUA** tanpa menutup-nutupi dan/atau menghalang-halangi setiap proses audit yang sedang berjalan.
3. Apabila dikemudian hari (setelah Keputusan Penilikan/*Surveillance* IV) ditemukan fakta baru yang dapat mempengaruhi hasil penilaian namun tidak disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA** pada saat Audit, maka **PIHAK PERTAMA** bersedia dikenakan sanksi atas kondisi tersebut, berupa pembekuan/pencabutan atau pelaksanaan Audit Khusus yang mana seluruh biaya pelaksanaannya ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**.

## **PASAL 8.....**

## **PASAL 8 HARGA PEKERJAAN**

1. Harga pekerjaan Penilikan/*Surveillance* IV Kinerja PHPL & VLK melalui mekanisme *Remote Audit* pada PT Inhutani I Unit Manajemen Hutan Segah Hulu ini adalah sebesar **Rp106.950.000,00 (Seratus enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)**. Biaya tersebut sudah termasuk pajak-pajak yang menjadi kewajiban **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan.
2. Biaya tersebut pada ayat (1) pasal ini merupakan biaya yang ditagihkan khusus untuk kegiatan Penilikan/*Surveillance* IV Penilaian kinerja PHPL & VLK, bukan termasuk kegiatan Penilikan selanjutnya secara berkala. Biaya untuk kegiatan Penilikan selanjutnya akan diatur dalam kontrak tersendiri.
3. Pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** akan dilakukan secara tunai melalui transfer ke rekening **PIHAK KEDUA** di BANK SYARIAH INDONESIA, A/C Nomor 7002747736, atas nama PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION.

## **PASAL 9 TATA CARA PEMBAYARAN**

Harga pekerjaan sesuai pasal 8 di atas akan dibayar oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan tahap pembayaran sebagai berikut :

1. Uang Muka : Sebesar **20% (Dua puluh persen)** dari harga pekerjaan/jasa sebesar **Rp106.950.000,00 (Seratus enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)** atau sebesar **Rp21.390.000,00 (Dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)** termasuk PPN 10% dan PPh yang akan dibayarkan pada saat penandatanganan perjanjian.
2. Tahap I : Sebesar **50% (Lima puluh persen)** dari harga pekerjaan/jasa sebesar **Rp106.950.000,00 (Seratus enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)** atau sebesar **Rp53.475.000,00 (Lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** termasuk PPN 10% dan PPh yang akan dibayarkan setelah Tim melakukan pertemuan pembukaan kegiatan verifikasi dokumen dan analisis bukti lapangan.
3. Tahap II : Merupakan pelunasan yang akan dibayarkan setelah penyerahan laporan hasil pekerjaan Penilikan/*Surveillance* IV dan hasil keputusan pemeliharaan sertifikasi diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima.

## **PASAL 10 JAMINAN UANG MUKA**

Dalam hal **PIHAK KEDUA** mengajukan permintaan/penagihan uang muka, maka pada pembayaran uang muka seperti halnya diatur pada pasal 9, **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memberikan Jaminan Uang Muka kepada **PIHAK PERTAMA** berupa Bank Garansi dari Bank Pemerintah/Umum atau lembaga keuangan yang diakui oleh Pemerintah minimal sebesar **Rp21.390.000,00 (Dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)** dengan masa berlaku selama 1 bulan dan akan dikembalikan apabila hasil pelaksanaan pekerjaan telah diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** atau menjadi milik **PIHAK PERTAMA** jika **PIHAK KEDUA** tidak mampu atau tidak melaksanakan pekerjaan atau mengundurkan diri setelah penandatanganan perjanjian kerja sama.

## **PASAL 11.....**



## **PASAL 11**

### **HASIL PEKERJAAN**

Hasil pekerjaan Penilikan/*Surveillance* IV Kinerja PHPL & VLK IUPHHK-HA melalui mekanisme *Remote Audit* pada PT Inhutani I Unit Manajemen Hutan Segah Hulu ini terdiri dari :

1. Laporan Penilikan/*Surveillance* IV Kinerja PHPL & VLK sebanyak 2 (dua) buku.
2. Lampiran Laporan Penilikan/*Surveillance* IV Kinerja PHPL & VLK sebanyak 2 (dua) buku.
3. Hasil Keputusan pemeliharaan Sertifikat sebanyak 1 Eks.
4. *Flash Disk* Laporan Penilikan/*Surveillance* IV sebanyak 1 buah.
5. Revisi sertifikat karena adanya perubahan peraturan, apabila berdasarkan hasil keputusan dari Pengambil Keputusan **PIHAK KEDUA** sertifikat dapat dilanjutkan.

## **PASAL 12**

### **BANDING DAN KELUHAN**

**PIHAK PERTAMA** memiliki hak banding atas hasil keputusan Penilikan/*Surveillance* IV. Pengajuan banding dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengajuan banding atas hasil keputusan Penilikan/*Surveillance* IV dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak penyampaian hasil keputusan Penilikan/*Surveillance* IV.
2. Penyampaian banding harus dilengkapi dengan dukungan data dan informasi relevan.
3. Biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pengajuan banding dan keluhan ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** yang akan diatur dalam Addendum Kontrak.

## **PASAL 13**

### **MEKANISME TRANSFER DAN TANGGUNGJUGAT KEUANGAN**

1. **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan kegiatan Penilikan/*Surveillance* melalui mekanisme transfer kepada Lembaga sertifikasi lain dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. **PIHAK PERTAMA** mengajukan surat resmi kepada **PIHAK KEDUA**.
  - b. **PIHAK PERTAMA** mengembalikan sertifikat yang telah diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**.
  - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan informasi dan berkoordinasi dengan Lembaga Sertifikasi penerima sertifikat.
  - d. **PIHAK KEDUA** melakukan pencabutan sertifikat yang telah diterbitkan, terhitung sejak pengajuan surat resmi kepada **PIHAK KEDUA** dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pengajuan permohonan transfer sertifikat.
  - e. Segala biaya yang menyertai transfer sertifikat atas kemauan **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggungjawab **PIHAK PERTAMA**.
2. Apabila karena sesuatu hal **PIHAK KEDUA** akreditasi dicabut atau berakhir, maka :
  - a. **PIHAK KEDUA** akan tetap kooperatif dan berkoordinasi dengan PARA **PIHAK** khususnya **PIHAK PERTAMA** maupun Lembaga Sertifikasi Penerima Transfer dalam memberikan informasi dan data dengan tetap menjamin kerahasiaan data klien sesuai peraturan yang berlaku.
  - b. Biaya yang ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** atas mekanisme transfer sertifikat pada kondisi ini adalah apabila rentang waktu kegiatan audit terakhir **PIHAK PERTAMA** masuk dalam rentang waktu 6 (enam) bulan setelah pengambilan keputusan dihitung

sejak akreditasi.....

sejak akreditasi **PIHAK KEDUA** dicabut. Apabila **PIHAK KEDUA** belum dapat menyelesaikan pada rentang waktu tersebut yang keterlambatannya disebabkan oleh **PIHAK KEDUA** maka biaya tetap menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

- c. Besarnya biaya yang ditanggung sesuai dengan kesepakatan dengan **PIHAK PERTAMA** dan Lembaga Sertifikasi penerima transfer, dan maksimal biaya yang ditanggung sesuai kontrak kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada audit terakhir.

#### **PASAL 14 SANKSI DAN DENDA**

1. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan sebagaimana tercantum pada pasal 3 Kontrak ini sebagai akibat dari kelalaian **PIHAK KEDUA**, maka untuk setiap hari keterlambatan **PIHAK KEDUA** wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1 ‰ (satu per seribu) dari sisa nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan sampai sebesar-besarnya 5% (lima per seratus) dari sisa nilai kontrak.
2. Ketentuan sebagaimana tercantum diatas tidak berlaku apabila keterlambatan penyelesaian Pekerjaan tersebut disebabkan oleh kelalaian Pihak Terkait lainnya.
3. Apabila **PIHAK KEDUA** terbukti tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memotong pembayaran yang menjadi hak **PIHAK KEDUA** sebesar nilai pekerjaan yang bersangkutan sesuai dokumen kontrak, yang dituangkan dalam Berita Acara.

#### **PASAL 15 PEMBATALAN KONTRAK**

1. **PIHAK PERTAMA** dapat membatalkan perjanjian secara sepihak seluruh atau sebagian pekerjaan karena tindakan **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :
  - a. **PIHAK KEDUA** secara nyata tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tata waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan dan disepakati tanpa alasan yang dapat diterima **PIHAK PERTAMA**.
  - b. Apabila **PIHAK KEDUA** tanpa seijin **PIHAK PERTAMA** menyerahkan sebagian atau seluruh pekerjaan kepada pihak lain.
2. Apabila terjadi pembatalan sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan seluruh pembayaran yang telah diterima sebelumnya kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. Dalam hal pembatalan perjanjian sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal ini, **PIHAK KEDUA** tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada **PIHAK PERTAMA**.
4. Pembatalan perjanjian sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal ini disampaikan secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

#### **PASAL 16 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa/*force majeure* adalah :

1. Hal-hal yang mempengaruhi jalannya pelaksanaan Pekerjaan dan Kegiatan di luar kemampuan **PIHAK KEDUA** seperti : kebakaran yang bukan disebabkan oleh kelalaian **PIHAK KEDUA**, bencana alam (gempa, banjir, dan sebagainya), sehingga **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

2. Jika .....



2. Jika terjadi keadaan memaksa/*force majeure*, **PIHAK KEDUA** akan memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadinya keadaan memaksa/*force majeure* tersebut.
3. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja **PIHAK PERTAMA** menerima pemberitahuan tentang terjadinya keadaan memaksa dari **PIHAK KEDUA** tetapi **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan pertimbangan atau tanggapan maka **PIHAK PERTAMA** dianggap menyetujui keadaan memaksa tersebut.
4. Pernyataan adanya keadaan memaksa tersebut harus dilakukan dengan keterangan tertulis dari instansi berwenang.

#### **PASAL 17 PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka akan diselesaikan melalui Kantor Pengadilan tempat kedudukan **PIHAK PERTAMA**.

#### **PASAL 18 PENUTUP**

1. Dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini oleh kedua belah pihak, maka semua ketentuan yang diatur dari perjanjian ini mengikat kedua belah pihak.
2. Perjanjian Kerja sama ini dibuat 2 (dua) rangkap dan bermeterai cukup, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
3. Apabila terjadi hal-hal yang belum termuat dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur tersendiri sesuai kesepakatan kedua belah pihak dalam bentuk addendum perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**PIHAK KEDUA  
PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION**

  
**Ir. Iin Indasah**  
Direktur Utama

**PIHAK PERTAMA  
PT INHUTANI I**

  
**Susilo Budi Wacono**  
Direktur